

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4748/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

บริษัทอาณาจักรสุขโขทัยหินอ่อน จำกัด

โจทก์ร่วม

นางสุจิตรา ม่วงวิเชียร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 158

ตามคำฟ้องแยกข้อหาข้อ ก. ข. และ ง. และข้อหายกยอกไว้ ข้อ ค. เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องข้อ ก. ข. และ ง. แล้ว มีความหมายพอเข้าใจได้ว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีเจตนาทุจริตแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยหลอกลวงโจทก์ร่วมในฟ้องข้อ ก. ว่าโจทก์ร่วมต้องเสียภาษีต่อกรมสรรพากรเป็นจำนวน 147,053 บาท และในฟ้องข้อ ข. และ ง. ว่า โจทก์ร่วมต้องเสียภาษีต่อกรมสรรพากรเป็นจำนวน 60,813.58 บาทและ 71,999.20 บาท ซึ่งเป็นความเท็จ ส่วนที่โจทก์บรรยายฟ้องต่อมาในข้อ ก. ว่า จำเลยกลับไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อกรมสรรพากรเพียง 122,543.65 บาทและใน ข. และ ง. ว่า จำเลยกลับทำแบบแสดงรายการภาษีโดยไม่ต้องชำระภาษีต่อกรมสรรพากรนั้น เท่ากับโจทก์ได้บรรยายว่า ความจริงแล้วโจทก์ต้องเสียภาษีในฟ้องข้อ ก. เพียงใดหรือไม่ต้องเสียภาษีในฟ้องข้อ ข. และ ง. เลยจนโจทก์ร่วมหลงเชื่อได้จ่ายเงินให้จำเลยไปตามที่จำเลยขอเบิก แล้วจำเลยได้เอาเงินส่วนที่เบิกเกินไปตามข้อ ก. และ

ส่วนที่ไม่ได้ชำระภาษีเลยตามข้อ ข. และ ง.ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจึงเป็นการ
บรรยายฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิดในข้อหาฉ้อโกงตาม ป.อ.มาตรา341 แล้ว

การบรรยายคำฟ้องในการกระทำผิดข้อหายกยอกนั้น ต้องระบุถึงวันเวลาที่
จำเลยเบียดบังเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นวันกระทำผิดมาในฟ้องด้วย ส่วนวันที่จำเลยครอบ
ครองทรัพย์สินไม่ใช่วันกระทำผิดเพราะผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้แต่ไม่ได้เบียดบัง
เอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดข้อหา
ยกยอกตามคำฟ้องข้อ ค. ที่กล่าวแต่เพียงวันที่จำเลยครอบครองทรัพย์สินของโจทก์แต่
ไม่มีข้อความแสดงว่าจำเลยได้เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนวันเวลาใดจะถือเอา
วันที่จำเลยครอบครองทรัพย์สินเป็นวันที่จำเลยกระทำผิดหาได้ไม่ เพราะไม่มีข้อความ
ตอนใดที่จะให้เข้าใจได้เช่นนั้น จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.อ.มาตรา 158 (5)

การบรรยายคำฟ้องในการกระทำผิดข้อหายกยอกนั้น ต้องระบุถึงวันเวลาที่
จำเลยเบียดบังเอาทรัพย์สินซึ่งเป็นวันกระทำผิดมาในฟ้องด้วย ส่วนวันที่จำเลยครอบ
ครองทรัพย์สินไม่ใช่วันกระทำผิดเพราะผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้แต่ไม่ได้เบียดบัง
เอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นย่อมไม่มีความผิดข้อหา
ยกยอกตามคำฟ้องข้อ ค. ที่กล่าวแต่เพียงวันที่จำเลยครอบครองทรัพย์สินของโจทก์แต่
ไม่มีข้อความแสดงว่าจำเลยได้เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนวันเวลาใดจะถือเอา
วันที่จำเลยครอบครองทรัพย์สินเป็นวันที่จำเลยกระทำผิดหาได้ไม่ เพราะไม่มีข้อความ
ตอนใดที่จะให้เข้าใจได้เช่นนั้น จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.อ.มาตรา 158 (5)

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายปฎิญา สุตรสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ - นายเสรี ชุณหถนอม

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ